Banca d'Italia – Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio

Riepilogo completo e dettagliato

---

1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO

Le disposizioni sono adottate ai sensi del D.lgs. 231/2007 (decreto antiriciclaggio, come modificato dal D.lgs. 90/2017) e in attuazione delle linee guida EBA. Si applicano congiuntamente ad altre normative della Banca d'Italia pertinenti (es. Circolare n. 285/2013 per le banche, Circolare n. 288/2015 per gli intermediari finanziari).

Fonti normative principali richiamate: D.lgs. 231/2007 (e successive modifiche), Reg. UE 2015/847 (informazioni sui pagatori), Reg. Delegato UE 1108/2018 (punto di contatto centrale), EBA Guidelines EBA/GL/2022/15 (video-identificazione), EU Reg. 758/2019 (limiti alla circolazione delle informazioni in paesi terzi).

---

2. DESTINATARI

Le disposizioni si applicano ai seguenti soggetti vigilati dalla Banca d'Italia:

- **Banche** (italiane e succursali di banche estere stabilite in Italia)
- **SIM** (società di intermediazione mobiliare)
- **SGR, SICAV, SICAF** (gestori collettivi)
- **Intermediari finanziari iscritti all'Albo ex art. 106 TUB** (incluse finanziarie e factoring)
- **Istituti di Moneta Elettronica (IME)**
- **Istituti di Pagamento (IP)**
- **Crypto-Asset Service Provider (CASP)** soggetti alla supervisione della Banca d'Italia
- **Succursali di banche/intermediari esteri stabilite in Italia**
- **Prestatori di servizi di pagamento e IME con sede in altro Stato UE** che operano in Italia tramite soggetti convenzionati e agenti (con obbligo di istituire Punto di Contatto Centrale)
- **Fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'Albo art. 106 TUB**
- **Soggetti che esercitano microcredito**
- **Poste Italiane** (limitatamente ai servizi di pagamento)
- **Cassa Depositi e Prestiti (CDP)**

---

3. DEFINIZIONI CHIAVE

- **Decreto antiriciclaggio:** D.lgs. 231/2007
- **Controlli di linea:** primo livello di controllo integrato nei processi operativi; svolgono un ruolo fondamentale nel presidio del rischio di riciclaggio insieme alla funzione antiriciclaggio
- **Funzioni aziendali di controllo:** funzione antiriciclaggio, funzione di conformità (compliance), funzione di gestione dei rischi (risk management), funzione di revisione interna (internal audit)
- **Gruppo:** insieme composto dalla capogruppo e dalle sue controllate e partecipazioni rilevanti
- **Rischio di riciclaggio:** rischio che il destinatario venga coinvolto, anche inconsapevolmente, in operazioni di riciclaggio
- **Soggetti convenzionati e agenti:** soggetti che agiscono per conto dei PSP o IME nell'ambito delle loro attività (cd. "agenti in attività finanziaria")
- **UIF:** Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, presso la Banca d'Italia

---

4. PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI

4.1 Principio di proporzionalità

I destinatari calibrano gli assetti organizzativi antiriciclaggio secondo il principio di proporzionalità, tenendo conto di:

- Natura giuridica, dimensione (es. totale attivo) e presenza territoriale
- Numero e tipologia di dipendenti
- Assetti proprietari e modalità di finanziamento
- Numero e tipologia di clienti
- Complessità dei prodotti e dei contratti
- Attività esternalizzate e canali di distribuzione utilizzati

4.2 Approccio basato sul rischio

I destinatari adottano misure AML/CFT proporzionate ai rischi effettivamente identificati attraverso il processo di autovalutazione (self-assessment) annuale, approvano una policy antiriciclaggio che illustra e motiva le scelte operate, e si dotano di assetti organizzativi adeguati.

4.3 Presidi organizzativi minimi (obbligatori)

Indipendentemente dalla proporzionalità, ogni destinatario deve almeno:

- Attribuire ad una funzione di controllo aziendale la responsabilità dell'adeguatezza della funzione antiriciclaggio (Parte Terza, Sezione I)
- Formalizzare la responsabilità per la segnalazione delle operazioni sospette (Parte Terza, Sezione II)
- Attribuire ad una funzione di controllo aziendale il compito di verifica continuativa dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo antiriciclaggio (Parte Terza, Sezione III – revisione interna)
- Nominare un esponente aziendale quale **responsabile per l'antiriciclaggio** (Parte Seconda, Sezione III-bis)

---

5. PARTE SECONDA – ASSETTI ORGANIZZATIVI: ORGANI AZIENDALI

5.1 Principi generali

Il sistema organizzativo deve garantire: strategie, politiche e procedure di identificazione/misurazione/valutazione/monitoraggio del rischio; chiara definizione di ruoli e responsabilità; funzione antiriciclaggio dedicata; architettura coordinata dei controlli; controllo continuativo sul rispetto delle procedure interne. Il sistema dei controlli interni deve intercettare prontamente le carenze procedurali. La composizione degli organi aziendali deve garantire conoscenze, abilità ed esperienze adeguate per comprendere i rischi di riciclaggio. Le disposizioni non fanno riferimento agli organi nominativamente ma richiamano le funzioni di "supervisione strategica", "gestione" e "controllo".

5.2 Organo con funzione di supervisione strategica

Approva e riesamina periodicamente gli indirizzi strategici in materia di rischio di riciclaggio. In particolare:

- Approva la **policy antiriciclaggio** (incluse: scelte su assetti organizzativi, procedure, controlli interni, adeguata verifica, conservazione dei dati)
- Approva l'istituzione della funzione antiriciclaggio con compiti, responsabilità e modalità di coordinamento
- Approva le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni
- Approva i principi per la gestione dei clienti ad "alto rischio"
- **Nomina e revoca il responsabile antiriciclaggio** (sentito l'organo di controllo; con verifica analitica dei requisiti nel verbale di nomina)
- **Nomina e revoca il responsabile delle SOS** (sentito l'organo di controllo)
- Assicura la chiara allocazione di compiti e responsabilità antiriciclaggio, con separazione tra funzioni operative e di controllo
- Assicura un sistema adeguato di flussi informativi (verso gli organi e tra le funzioni di controllo) e di condivisione documentale con accesso diretto alle relazioni delle funzioni di controllo, alle comunicazioni con le Autorità e alle sanzioni imposte
- Assicura la tutela della riservatezza nella procedura SOS
- Almeno annualmente: esamina le relazioni del responsabile antiriciclaggio e dei controlli delle funzioni competenti, nonché il documento di autovalutazione dei rischi
- Almeno annualmente: valuta l'adeguatezza della funzione antiriciclaggio e delle risorse umane e tecniche assegnate
- Assicura che carenze/anomalie vengano prontamente portate a sua conoscenza e promuove l'adozione di misure correttive
- Valuta i rischi di operatività con paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio
- **Nomina l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio** (vedere Sezione III-bis)
- Assicura che l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio sia informato tempestivamente delle decisioni che incidono sull'esposizione al rischio

5.3 Organo con funzione di gestione

Cura l'attuazione degli indirizzi strategici approvati dall'organo di supervisione strategica. Esamina le proposte della funzione antiriciclaggio e formalizza (con motivazione) l'eventuale decisione di non accoglierle. Tiene conto delle indicazioni delle autorità competenti e degli organismi internazionali nella predisposizione delle procedure operative.

Responsabilità specifiche:

- Definisce e cura l'attuazione del sistema di controlli interni per il rischio di riciclaggio
- Assicura che procedure operative e sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione
- **Definisce e cura l'attuazione della procedura SOS** (adeguata alle specificità dell'attività, conforme al principio di proporzionalità; deve garantire: certezza di riferimento, omogeneità dei comportamenti, applicazione generalizzata, pieno utilizzo delle informazioni rilevanti, ricostruibilità dell'iter valutativo)
- Adotta misure per rispettare gli obblighi di riservatezza nella SOS e strumenti per la rilevazione delle operazioni anomale (inclusi strumenti informatici)
- Cura le procedure per gli obblighi di comunicazione alle Autorità
- Definisce la policy antiriciclaggio sottoposta all'organo di supervisione strategica
- Definisce le procedure informative per la conoscenza dei fattori di rischio
- Definisce le procedure per la gestione dei clienti ad "alto rischio"
- **Stabilisce i programmi di addestramento e formazione del personale** (continuità e sistematicità; aggiornamento normativo)
- Stabilisce gli strumenti di verifica dell'attività del personale (comportamenti, qualità delle comunicazioni, rapporti con la clientela)
- Assicura, in caso di esternalizzazione, il rispetto della normativa
- Assicura, in caso di operatività digitale, l'adozione di specifiche procedure informatiche per individuazione automatica di operazioni anomale

5.4 Esponente responsabile per l'antiriciclaggio (Sezione III-bis – NOVITÀ)

Figura introdotta con questa disciplina: un componente dell'organo di amministrazione nominato quale **responsabile per l'antiriciclaggio**. L'incarico ha natura **esecutiva**.

Eccezione proporzionale: in casi debitamente motivati (assenza di esponenti esecutivi, organi con pochi componenti, onerosità dell'incarico), l'incarico può essere attribuito al **direttore generale**, a condizione che sia preservata l'efficacia della funzione.

Requisiti: possesso di adeguate conoscenze, competenze ed esperienze sui rischi di riciclaggio, le politiche/controlli/procedure antiriciclaggio e il modello di business del destinatario; disponibilità di tempo e risorse adeguate.

Policy antiriciclaggio: deve dettagliare le ipotesi di conflitto di interessi, le misure per prevenirli/mitigarli, i requisiti dell'esponente, e i criteri con cui si verifica la disponibilità di tempo necessaria.

Funzioni:

- Costituisce il **principale punto di contatto** tra il responsabile della funzione antiriciclaggio e gli organi di supervisione strategica e di gestione
- Assicura che gli organi aziendali dispongano delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio
- Monitora che le politiche, procedure e misure di controllo siano adeguate e proporzionate
- Coadiuva l'organo di supervisione strategica nelle valutazioni sull'organizzazione e dotazione di risorse della funzione antiriciclaggio (inclusa la possibilità di assegnare la responsabilità della funzione allo stesso esponente)
- Assicura che gli organi aziendali siano periodicamente informati sulle attività del responsabile antiriciclaggio e sulle interlocuzioni con le Autorità
- **Informa gli organi aziendali delle violazioni e criticità** e raccomanda le opportune azioni
- Verifica che il responsabile della funzione antiriciclaggio: abbia accesso diretto a tutte le informazioni necessarie; disponga di risorse umane e tecniche e strumenti sufficienti; sia informato sulle carenze individuate da altre funzioni di controllo interno e dall'autorità di vigilanza
- Assicura che le problematiche e le proposte di intervento del responsabile antiriciclaggio siano valutate dall'organo di gestione

5.5 Organo con funzione di controllo

Vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei sistemi di controllo antiriciclaggio. Si avvale delle strutture interne per le verifiche; usa flussi informativi da altri organi, dal responsabile antiriciclaggio e dalle altre funzioni di controllo interno.

Responsabilità:

- Valuta l'idoneità delle procedure per adeguata verifica, conservazione e SOS
- Analizza i motivi delle carenze/anomalie/irregolarità e promuove le misure correttive
- Viene sentito nelle procedure di nomina del responsabile antiriciclaggio e del responsabile SOS
- Viene sentito nella definizione dell'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio

Obblighi di comunicazione (ex art. 46 decreto antiriciclaggio): i componenti dell'organo di controllo comunicano **senza ritardo** alla Banca d'Italia tutti i fatti di cui vengano a conoscenza che possano integrare violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime delle disposizioni di legge e delle relative disposizioni attuative.

---

6. PARTE TERZA – PRESIDI ANTIRICICLAGGIO

6.1 Funzione antiriciclaggio – Inquadramento organizzativo

I destinatari istituiscono una funzione deputata a prevenire e contrastare il riciclaggio. La funzione deve essere:

- **Indipendente** (non può essere assegnata alla funzione di revisione interna)
- **Dotata di risorse** qualitativamente e quantitativamente adeguate, attivabili anche in autonomia
- Riferisce (direttamente o tramite l'esponente responsabile) agli organi di supervisione strategica, gestione e controllo
- Ha accesso a **tutte le attività** del destinatario e a qualsiasi informazione rilevante

La policy antiriciclaggio deve dettagliare quando la funzione riferisce direttamente vs. tramite l'esponente responsabile; la funzione deve informare direttamente gli organi almeno in caso di **violazioni e carenze significative**.

Possibile accorpamento:

- La funzione antiriciclaggio può essere attribuita alla funzione di controllo di conformità (compliance), purché non pregiudichi l'efficacia e la qualità dei controlli, o al risk management (previa valutazione dell'idoneità rispetto ai rischi da gestire)
- NON può essere assegnata alla revisione interna

Continuità operativa: i destinatari devono individuare soluzioni per i casi di assenza del responsabile (es. nomina di un sostituto).

Personale: adeguato per numero, competenze tecnico-professionali e aggiornamento continuativo, anche attraverso programmi di formazione.

6.2 Funzione antiriciclaggio – Compiti (14 attività principali)

1. **Identificare le norme applicabili** e valutarne l'impatto su processi e procedure interni
2. **Collaborare alla definizione** del sistema dei controlli interni e delle procedure di prevenzione
3. **Verificare continuamente** l'adeguatezza del processo di gestione del rischio, idoneità del sistema di controlli, e proporre modifiche organizzative/procedurali
4. **Verificare la funzionalità del processo SOS** (in raccordo con il responsabile SOS) e la congruità delle valutazioni di primo livello
5. **Collaborare alla definizione delle politiche** di governo del rischio di riciclaggio e delle fasi del processo di gestione
6. **Condurre l'esercizio annuale di autovalutazione** (in raccordo con le altre funzioni aziendali)
7. **Prestare supporto e assistenza** agli organi aziendali e all'alta direzione
8. **Valutare preventivamente il rischio** connesso all'offerta di nuovi prodotti/servizi, all'ingresso in nuovi mercati o all'avvio di nuove attività; raccomandare le misure di mitigazione
9. **Verificare l'affidabilità del sistema informativo** per CDD, conservazione e SOS
10. **Trasmettere mensilmente alla UIF** i dati aggregati sull'operatività complessiva del destinatario
11. **Trasmettere alla UIF le comunicazioni oggettive** concernenti operazioni a rischio di riciclaggio (sulla base delle istruzioni UIF)
12. Definire (con il responsabile SOS) **procedure di gestione delle segnalazioni interne** per situazioni di rischio particolarmente elevato
13. **Curare il piano di formazione** (in raccordo con le altre funzioni competenti): aggiornamento continuativo del personale e indicatori di efficacia della formazione

14. **Informare tempestivamente gli organi aziendali** di violazioni o carenze significative; presentare **relazione annuale** sullo stato dei controlli, i piani d'azione, l'adeguatezza delle risorse

Pareri preventivi: quando per legge l'avvio o la prosecuzione di un rapporto continuativo richiede l'autorizzazione di un alto dirigente, questi acquisisce il parere preventivo della funzione antiriciclaggio. Se decide di non adeguarsi, deve formalizzare e motivare la decisione e individuare le misure di mitigazione.

Verifica rafforzata: la funzione antiriciclaggio può essere incaricata di svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela solo in casi di rischio particolarmente elevato. Se tale compito è invece attribuito alle strutture operative, il responsabile antiriciclaggio verifica l'adeguatezza del processo e i suoi esiti.

Manuale antiriciclaggio: la funzione antiriciclaggio redige e trasmette agli organi di gestione e supervisione strategica un documento che definisce responsabilità, compiti e modalità operative (costantemente aggiornato, disponibile e facilmente accessibile a tutto il personale).

Controlli in loco campionari: la funzione può effettuare, in raccordo con la revisione interna, controlli in loco su base campionaria.

Relazione annuale: presentata almeno una volta l'anno agli organi di supervisione strategica, gestione e controllo (direttamente o tramite l'esponente responsabile); include i risultati dell'autovalutazione.

6.3 Responsabile della funzione antiriciclaggio – Requisiti e collocazione

Il responsabile antiriciclaggio deve essere una persona fisica con:

- Adeguati requisiti di **indipendenza, competenza, professionali e reputazionali**
- **Tempo necessario** all'efficace adempimento dei compiti
- **Non può avere responsabilità dirette di aree operative** né essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di queste aree
- La **nomina e revoca** (adeguatamente motivate) competono all'organo di supervisione strategica, sentito l'organo di controllo
- Rientra nel novero dei **responsabili di funzioni aziendali di controllo**

La responsabilità della funzione può essere attribuita:

- Al responsabile della funzione di conformità (se non pregiudica qualità ed efficacia dei controlli)
- Al risk manager (in linea col principio di proporzionalità)
- All'**esponente responsabile per l'antiriciclaggio** stesso, purché privo di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia (salvo il caso dell'amministratore unico); questa scelta deve essere espressamente motivata con riferimento ai criteri di proporzionalità
- **All'interno di un gruppo:** la stessa persona fisica può svolgere il ruolo per più destinatari del gruppo; i destinatari garantiscono che gli incarichi multipli non impediscano l'efficace svolgimento delle funzioni

Accesso diretto: il responsabile ha accesso diretto a tutte le attività e informazioni del destinatario. Il personale che collabora, anche inserito in aree operative, riferisce direttamente al responsabile per le questioni attinenti alla funzione.

6.4 Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio

L'esternalizzazione è consentita nel rispetto del principio di proporzionalità, ma:

- La **responsabilità per la corretta gestione del rischio di riciclaggio resta in capo al destinatario**
- Il destinatario deve presidiare i rischi e mantenere le competenze tecniche e gestionali per monitorare continuativamente le attività esternalizzate
- La decisione di ricorrere all'esternalizzazione non deve pregiudicare la qualità del sistema dei controlli

Obblighi del responsabile antiriciclaggio in caso di esternalizzazione:

- Monitorare, con controlli periodici, il rispetto degli obblighi contrattuali e la corretta esecuzione del servizio
- Verificare che il servizio consenta l'efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio
- Riferire regolarmente agli organi aziendali sullo svolgimento dei compiti esternalizzati

In caso di esternalizzazione a società del gruppo con sede in Italia: i compiti possono essere affidati a un referente interno con i medesimi requisiti (dove consentito dalle normative di esternalizzazione Banca d'Italia). Per i gruppi bancari cooperativi si applicano le disposizioni specifiche della Circolare 285/2013.

L'accordo di esternalizzazione deve prevedere almeno:

- Diritti e obblighi delle parti; livelli di servizio (obiettivi e misurabili); conflitti di interesse e cautele; durata e rinnovo; impegni reciproci in caso di interruzione
- Frequenza minima dei flussi informativi verso il responsabile interno, gli organi aziendali e le funzioni di controllo; obbligo di corrispondere tempestivamente a qualsiasi richiesta
- Obblighi di riservatezza
- Possibilità di revisione delle condizioni per modifiche normative o operative
- Possibilità per il destinatario, le Autorità di Vigilanza e la UIF di accedere alle informazioni e ai locali del fornitore

Fornitore in paese terzo: il destinatario deve adottare misure necessarie per garantire il pieno rispetto della normativa e assicurare che Banca d'Italia e UIF possano esercitare efficacemente i propri poteri.

6.5 Rapporti con altre funzioni aziendali

La funzione antiriciclaggio collabora con: compliance, revisione interna, area legale, organizzazione, risk management, risorse umane, sistemi informativi. La funzione di revisione interna verifica periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia della funzione antiriciclaggio.

6.6 Comunicazioni alla Banca d'Italia

I destinatari trasmettono alla Banca d'Italia:

- Entro **20 giorni** dalla relativa delibera: la decisione di nomina o revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio (tramite procedura OR.SO. – segnalazione organi sociali – quando applicabile)
- Entro il **30 aprile** di ciascun anno: la relazione della funzione antiriciclaggio (anche di gruppo), incluso l'esercizio di autovalutazione dei rischi

6.7 Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS)

Il responsabile SOS è il **legale rappresentante** del destinatario ovvero un suo **delegato** (la delega può essere conferita anche al responsabile antiriciclaggio). La delega è deliberata dall'organo di supervisione strategica, sentito l'organo di controllo.

Per le succursali: il responsabile SOS è il legale rappresentante della succursale (con possibilità di delega a membro del personale). Per i destinatari con Punto di Contatto Centrale obbligatorio: il responsabile SOS coincide con il responsabile del PCC.

Requisiti: indipendenza, autorevolezza e professionalità; autonomia di giudizio; rispetto degli obblighi di riservatezza (anche verso gli esponenti aziendali e le altre funzioni).

Non può essere:

- Responsabile di aree operative (né gerarchicamente dipendente da esse)
- Responsabile della funzione di revisione interna
- Soggetto esterno al destinatario (salvo disposizioni per i gruppi)

Compiti:

- Valutare tempestivamente le operazioni sospette comunicate dal "primo livello" (responsabili di dipendenze, punti operativi, strutture che gestiscono i rapporti con la clientela)
- Valutare tempestivamente le operazioni sospette di cui sia altrimenti venuto a conoscenza
- Trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate (omettendo i nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione)
- Mantenere evidenza delle valutazioni effettuate anche in caso di **mancato invio** della segnalazione alla UIF
- Acquisire ogni informazione utile dal personale di primo livello e dal responsabile antiriciclaggio
- Avere libero accesso ai flussi informativi rilevanti per la prevenzione del riciclaggio
- Applicare con rigore ed efficacia istruzioni, schemi e indicatori emanati dalla UIF
- Svolgere un ruolo di interlocuzione con la UIF e corrispondere tempestivamente alle sue richieste
- Comunicare l'esito della propria valutazione al responsabile di primo livello, rispettando gli obblighi di riservatezza
- Fornire informazioni sui nominativi dei clienti oggetto di segnalazione ai responsabili delle strutture competenti per il profilo di rischio (rispettando la riservatezza dell'identità dei soggetti nella procedura)

Nomina e comunicazione: la nomina e la revoca sono comunicate tempestivamente alla UIF.

Nei destinatari di rilevanti dimensioni: la delega può essere attribuita a più soggetti, con criteri che assicurino coordinamento e condivisione delle informazioni tra i delegati.

6.8 Funzione di revisione interna

Verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo e la conformità alla disciplina; vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Attraverso controlli sistematici (anche ispettivi), verifica tra l'altro:

- Il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica (all'avvio e nel corso del rapporto)
- L'effettiva acquisizione e ordinata conservazione dei dati e documenti
- Il grado di coinvolgimento del personale e dei responsabili delle strutture nell'adempimento degli obblighi di comunicazione e segnalazione

Gli interventi (a distanza e ispettivi) devono essere pianificati in modo da coprire tutte le strutture operative (centrali e periferiche) in un congruo arco di tempo, con frequenza maggiore per le strutture più esposte ai rischi e per i clienti ad alto rischio.

La funzione svolge **interventi di follow-up** per verificare l'avvenuta adozione degli interventi correttivi e la loro idoneità.

Riporta almeno **annualmente** agli organi aziendali.

Con giustificazione proporzionale: la responsabilità può essere attribuita a un amministratore, purché destinatario di specifiche deleghe in materia di controlli e senza altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia (salvo l'amministratore unico).

6.9 Rete distributiva e mediatori

Per i servizi erogati tramite agenti in attività finanziaria, consulenti finanziari, soggetti convenzionati o altri soggetti legati contrattualmente ("rete distributiva"), il destinatario:

- Include regole di condotta antiriciclaggio nei contratti di collaborazione
- Fornisce alla rete distributiva strumenti operativi e procedure (anche informatiche) per l'adempimento antiriciclaggio
- Predispone programmi di formazione specifici e periodici per la rete distributiva
- Monitora costantemente il rispetto delle regole di condotta da parte della rete
- Effettua verifiche periodiche presso i punti operativi degli addetti

Quando è richiesta una verifica rafforzata per clienti ad alto rischio, il destinatario **interviene a supporto** della rete distributiva.

Mediatori creditizi: il destinatario può avvalersi dei dati raccolti dal mediatore, verificando la correttezza degli adempimenti; deve interrompere ogni rapporto se accerta gravi inadempimenti antiriciclaggio. Le convenzioni con i mediatori includono le regole di condotta antiriciclaggio e l'obbligo di partecipazione a iniziative formative periodiche.

6.10 Formazione del personale

L'efficace applicazione della normativa presuppone la piena consapevolezza delle sue finalità, principi, obblighi e responsabilità aziendali.

Caratteristiche dei programmi:

- **Continuità e sistematicità** nell'ambito di programmi organici
- Specifica preparazione per il personale a più diretto contatto con la clientela o coinvolto nel processo SOS, e per il personale della funzione antiriciclaggio
- Continuo aggiornamento sull'evoluzione dei rischi di riciclaggio e sugli schemi tipici delle operazioni criminali

Il **responsabile antiriciclaggio** (in caso di fornitore esterno) accerta che i soggetti cui è affidata la formazione possiedano le conoscenze richieste e che il contenuto sia adeguato alle specificità del destinatario.

La relazione annuale sull'attività di formazione è sottoposta all'approvazione dell'organo con funzione di gestione.

Whistleblowing: i destinatari assicurano che le procedure di segnalazione interna delle violazioni di cui all'art. 48 del decreto antiriciclaggio siano portate a conoscenza di tutto il personale.

---

7. PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI APPLICABILI AI GRUPPI

7.1 Governance di gruppo

Gli indirizzi strategici in materia di rischio di riciclaggio e controlli antiriciclaggio sono adottati dagli organi aziendali della capogruppo. La capogruppo:

- Nomina un componente dell'organo di amministrazione quale **esponente responsabile per l'antiriciclaggio a livello di gruppo** (incarico esecutivo; con le stesse eccezioni proporzionali previste per i singoli destinatari)
- Assicura che gli organi delle altre società del gruppo attuino le strategie e politiche di gruppo
- Garantisce che organi e strutture interne di ciascuna componente dispongano delle informazioni necessarie
- Sviluppa un approccio **globale al rischio di riciclaggio**

7.2 Policy e procedure di gruppo

La capogruppo definisce e approva politiche e procedure di gruppo che includono obbligatoriamente:

- Una **metodologia di gruppo per la valutazione dei rischi** conforme alla Parte Settima
- **Procedure formalizzate di coordinamento e condivisione** delle informazioni rilevanti tra le società, anche ai fini delle SOS, con linee di riporto dirette tra i responsabili antiriciclaggio delle componenti (anche estere) e il responsabile antiriciclaggio di gruppo
- **Standard generali** in materia di adeguata verifica, conservazione dei dati e SOS
- **Procedure di controllo AML/CFT** a livello di gruppo

Base informativa comune: la capogruppo istituisce una base informativa comune che consenta a tutte le società del gruppo di valutare in modo omogeneo la clientela.

Valutazione periodica: la capogruppo valuta periodicamente l'efficacia e la funzionalità delle politiche e procedure di gruppo; assicura che le misure correttive richieste da Banca d'Italia, UIF o autorità estere competenti vengano attuate tempestivamente.

Gruppi con operatività transfrontaliera: le procedure presso succursali e società con sede in paesi terzi devono essere allineate agli standard di gruppo e consentire la condivisione delle informazioni (inclusa la notizia dell'avvenuta SOS). Se l'ordinamento del paese ospitante non consente l'adeguamento o la condivisione, la capogruppo ne dà comunicazione alla Banca d'Italia nei termini previsti dal Reg. Delegato UE 2019/758 e adotta le ulteriori misure indicate da tale regolamento.

7.3 Responsabile della funzione antiriciclaggio nei gruppi

La capogruppo designa un **responsabile della funzione antiriciclaggio di gruppo** e istituisce (in coerenza con la proporzionalità) una struttura organizzativa centrale con compiti operativi e di coordinamento.

Il responsabile di gruppo:

- Collabora con i responsabili antiriciclaggio delle singole componenti (incluse quelle estere)
- Sovrintende all'esercizio di valutazione dei rischi condotto dalle componenti
- Redige una **valutazione dei rischi di riciclaggio di gruppo** (tenendo conto dei rischi individuali, delle interrelazioni tra le società e del loro impatto sull'esposizione complessiva)
- Presenta agli organi della capogruppo una **relazione annuale** sull'esposizione ai rischi e sulle attività della funzione di gruppo
- Elabora e sottopone agli organi della capogruppo le procedure, metodologie e standard di gruppo; garantisce la conformità alle disposizioni normative applicabili
- Stabilisce flussi informativi periodici da tutte le società del gruppo per la condivisione delle informazioni necessarie

7.4 Segnalazioni di operazioni sospette nei gruppi

Le società del gruppo con sede in Italia possono conferire al responsabile SOS della capogruppo o di altra società del gruppo con sede in Italia la delega (cd. **modello accentrato**); ogni delega è formalizzata e comunicata alla UIF.

Requisiti del modello accentrato: la procedura deve avere un limitato numero di livelli intermedi di analisi; deve assicurare celerità, riservatezza e facilità di confronto tra il responsabile di primo livello e il delegato.

Gruppi complessi: possono designare più delegati (es. per area geografica o tipologia di prodotto/servizio), ma in numero contenuto. La capogruppo assicura: criteri di ripartizione univoci; funzione di coordinamento per omogeneità delle procedure; interlocuzione unitaria con le Autorità (in particolare con la UIF); condivisione del patrimonio informativo tra i delegati; accesso di ciascun delegato a tutte le segnalazioni (trasmesse, valutate come infondate o in corso di valutazione).

Accesso alle informazioni: la capogruppo assicura che le società del gruppo con sede in Italia o in altro Stato UE consentano al responsabile SOS della capogruppo/di gruppo l'accesso alle informazioni sulle segnalazioni trasmesse e su quelle ritenute infondate (con motivazione), nel rispetto della riservatezza.

---

8. PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ

8.1 Servizio di rimessa di denaro (money transfer)

Attività particolarmente vulnerabile al riciclaggio per: estesa ramificazione territoriale, occasionalità e spersonalizzazione del rapporto col cliente, prevalente operatività transfrontaliera, elevato ricorso al contante.

I destinatari che svolgono money transfer devono dotarsi di **idonee procedure informatiche** che consentano di:

- Monitorare **in tempo reale** le operazioni e individuare operazioni anomale o frazionate (con riferimento ai nominativi del richiedente e del beneficiario)
- **Bloccare automaticamente** le transazioni anomale quando necessario
- **Aggiornare le liste dei soggetti sanzionati** (sanzioni finanziarie internazionali) con frequenza idonea a garantire il tempestivo rispetto degli adempimenti previsti dal D.lgs. 109/2007

8.2 Fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'Albo art. 106 TUB

Attività vulnerabile al riciclaggio in quanto potenzialmente idonea a limitare la trasparenza della proprietà o della gestione dei beni.

Le società assicurano il coinvolgimento di tutte le strutture operative e funzioni aziendali nell'adempimento degli obblighi, in coerenza con l'attività svolta, con il profilo e le caratteristiche della clientela e con le tipologie di beni conferiti.

Attenzione specifica all'instaurazione del rapporto: in questa fase possono emergere elementi rilevanti per l'individuazione di anomalie.

Sistemi informativi per il monitoraggio: devono consentire di organizzare ed elaborare tutti i dati utili per monitorare i profili di rischio: informazioni essenziali su ciascun cliente (capacità economica, attività professionale, profilo economico-finanziario); motivi del ricorso all'amministrazione fiduciaria; eventuali operazioni inusuali; eventuali incongruenze rispetto al profilo economico o professionale (valutate sia quantitativamente che qualitativamente).

Operazioni "franco valuta" (concluse autonomamente dal fiduciante senza il preventivo assenso della fiduciaria): richiedono particolare attenzione. In sede di stipula del contratto fiduciario, le società concordano per iscritto con il cliente modalità per ottenere la tempestiva comunicazione di tali operazioni e misure per assicurarne la valutazione da parte delle fiduciarie.

---

9. PARTE SESTA – PUNTO DI CONTATTO CENTRALE (PCC)

9.1 Fondamento normativo

I PSP e gli IME con sede legale in un altro Stato UE che operano in Italia tramite soggetti convenzionati e agenti devono applicare la disciplina antiriciclaggio italiana e istituire un **Punto di Contatto Centrale (PCC)**.

Il D.lgs. 231/2007 ha: (i) incluso tra i destinatari della disciplina italiana i PSP/IME con sede e amministrazione centrale in altro Stato UE che operano in Italia tramite soggetti convenzionati e agenti; (ii) imposto l'obbligo di istituire un PCC.

9.2 Struttura e designazione del PCC

- Il destinatario assegna le funzioni del PCC a una propria articolazione organizzativa (es. un ufficio senza rapporti con la clientela) **oppure a una società o ente insediati in Italia**
- Le funzioni del PCC **non possono essere attribuite a una persona fisica**
- Se il destinatario opera in Italia anche tramite una succursale, la **succursale è designata come PCC** per l'attività svolta tramite soggetti convenzionati e agenti
- Il destinatario elegge **domicilio presso il PCC** per tutti gli atti, obblighi ed effetti previsti dal decreto antiriciclaggio

9.3 Compiti del PCC

Svolge i compiti previsti dagli articoli 4 e 5 del Reg. Delegato UE 1108/2018. In particolare (ex art. 4 lett. f): il PCC **rappresenta il destinatario nelle comunicazioni con la Banca d'Italia e la UIF**. Svolge inoltre i compiti ex art. 6, par. 1 del Reg. Delegato.

Per scelta esercitata dal decreto antiriciclaggio italiano, il PCC svolge anche il compito di **analisi e segnalazione delle operazioni sospette alla UIF** (art. 36, comma 6 e art. 44, comma 1, lett. c del decreto).

Il destinatario assicura che presso il PCC siano disponibili la documentazione, le informazioni e i dati necessari a comprovare il rispetto degli obblighi antiriciclaggio, ai fini delle verifiche di Banca d'Italia e UIF.

9.4 Assetti organizzativi del PCC

Il destinatario individua la forma giuridica, le procedure e i sistemi di controllo del PCC tenendo conto dei risultati dell'autovalutazione svolta dal PCC stesso.

Dotazione di risorse: quantitativamente e qualitativamente adeguate, in relazione ai compiti, alla dimensione e complessità della rete, all'esposizione al rischio degli specifici servizi offerti.

Responsabile del PCC: una persona fisica con i requisiti previsti per il responsabile antiriciclaggio; il suo nominativo è comunicato alla Banca d'Italia e alla UIF. È anche responsabile SOS. Può essere nominato responsabile antiriciclaggio.

Procedure informatiche obbligatorie:

- Trasmissione delle comunicazioni da parte di soggetti convenzionati e agenti (art. 44, comma 1, del decreto)
- Svolgimento dell'adeguata verifica della clientela (ove questo compito sia assolto tramite PCC)
- Conservazione dei documenti, dati e informazioni
- Controllo a distanza e monitoraggio delle operazioni effettuate presso i soggetti convenzionati o agenti in Italia

- Trasmissione alle Autorità competenti di dati, comunicazioni o informazioni periodiche o a evento (incluse quelle ex art. 45, comma 2 del decreto); gestione delle credenziali di accesso ai sistemi e piattaforme di trasmissione dati

Il PCC deve poter **analizzare e valutare autonomamente tutte le operazioni** effettuate in Italia dal destinatario, tenendo conto delle informazioni che i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti a comunicare al PCC.

---

10. PARTE SETTIMA – VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO (AUTOVALUTAZIONE)

10.1 Principi generali

Ai sensi dell'art. 15 del decreto antiriciclaggio, i destinatari conducono un'autovalutazione del rischio di riciclaggio a cui sono esposti.

10.2 Le quattro macro-attività della metodologia

1. **Identificazione del rischio inerente:** identificazione dei rischi attuali e potenziali, tenendo conto anche di fonti informative esterne
2. **Analisi delle vulnerabilità:** analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, dei presidi di prevenzione e monitoraggio rispetto ai rischi identificati
3. **Determinazione del rischio residuo:** valutazione del livello di rischio in ragione del rischio inerente e della robustezza dei presidi di mitigazione; **matrice 4x4** (4 livelli di rischio inerente × 4 livelli di vulnerabilità → 4 fasce di rischio residuo)
4. **Azione di rimedio:** interventi correttivi a fronte delle criticità esistenti e per l'adozione di misure di prevenzione e mitigazione

La Banca d'Italia fornisce (con apposite comunicazioni) indicazioni di maggiore dettaglio per singole tipologie di intermediario.

10.3 Modalità di conduzione

L'autovalutazione è svolta per ogni **linea di business** considerata rilevante. I criteri per l'individuazione delle linee di business sono definiti dai destinatari in ragione della propria natura, organizzazione, specificità e complessità operativa (con attenzione al principio di proporzionalità per i soggetti meno complessi).

Il documento di autovalutazione spiega le ragioni dell'individuazione delle specifiche linee di business e il peso attribuito a ciascuna rispetto all'operatività complessiva.

10.4 Fattori di rischio inerente (minimi obbligatori)

- **Operatività:** volume e ammontare delle transazioni, operatività tipica
- **Prodotti e servizi:** prodotti/servizi offerti e mercato di riferimento
- **Clientela:** tipologia di clientela, con particolare riguardo ai clienti classificati ad alto rischio
- **Canali distributivi:** canali utilizzati per l'apertura/mantenimento dei rapporti e per la vendita di prodotti/servizi
- **Area geografica e paesi di operatività:** rischio geografico valutato con riferimento alla clientela, alle succursali/società del gruppo nell'area, e all'operatività con l'estero

Per ciascuna linea di business, il rischio inerente è espresso con un giudizio su **scala di quattro valori** (con descrizione degli elementi di valutazione, dati, analisi svolte e motivazioni).

10.5 Fonti esterne obbligatorie

- Esercizi di valutazione del rischio a livello nazionale (NRA – National Risk Assessment del Comitato di Sicurezza Finanziaria) ed europeo (SNRA – Supranational Risk Assessment Report della Commissione Europea)
- Rapporti di valutazione reciproca del GAFI o analoghi organismi internazionali
- Regolamenti comunitari o decreti del MEF su sanzioni (D.lgs. 109/2007)
- Esiti dell'attività di vigilanza e controllo da parte delle Autorità competenti

10.6 Individuazione delle vulnerabilità

Per ciascuna linea di business, valutazione del livello di vulnerabilità dei presidi (su **scala di quattro valori**), tenendo conto delle indicazioni delle funzioni di controllo interno. La valutazione include: descrizione dei presidi in essere; esplicitazione dei punti di debolezza e motivazioni del punteggio; considerazione dei rilievi della Banca d'Italia in sede di vigilanza.

10.7 Determinazione del rischio residuo e Matrice

La combinazione dei giudizi di rischio inerente e di vulnerabilità determina la fascia di rischio residuo per ogni linea di business (**scala di quattro valori**). Il livello di rischio residuo complessivo è determinato dai valori di rischio residuo delle singole linee, ponderate per il peso attribuito a ciascuna.

10.8 Azione di rimedio

Le azioni di rimedio sono:

- Proposte dall'**organo con funzione di gestione** (tenendo conto delle indicazioni nella relazione annuale della funzione antiriciclaggio)
- **Approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica**
- **Attuate dall'organo con funzione di gestione** tramite la funzione antiriciclaggio

La funzione antiriciclaggio verifica continuamente l'idoneità delle misure adottate.

10.9 Tempi e modalità

- Aggiornamento **annuale** della funzione antiriciclaggio
- Trasmesso alla Banca d'Italia entro il **30 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento
- Aggiornato in caso di: nuove linee di business; nuovi rischi di rilevante entità; mutamenti significativi nei rischi esistenti, nell'operatività o nella struttura organizzativa/societaria
- **Nei gruppi:** la capogruppo coordina l'esercizio delle componenti e conduce un esercizio di autovalutazione di gruppo

11. PARTE OTTAVA – SEGNALAZIONI PERIODICHE ANTIRICICLAGGIO

I destinatari trasmettono con cadenza **annuale** alla Banca d'Italia le segnalazioni indicate nell'Allegato 2 (Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio). Le segnalazioni sono trasmesse entro il **31 marzo** dell'anno successivo e hanno come periodo di riferimento il precedente anno solare.

12. ALLEGATO 1 – SCHEMA DELLA RELAZIONE ANNUALE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

La relazione deve contenere almeno:

1. Descrizione e collocazione della funzione antiriciclaggio nell'organizzazione (modifiche intervenute, risorse umane e tecniche assegnate, processi esternalizzati)
2. Attività della funzione nel periodo, disfunzioni accertate e azioni correttive nei settori:
   - Adeguata verifica e profilatura della clientela (inclusi: ritardi nel completamento, mancata individuazione del titolare effettivo, distribuzione della clientela per classi di rischio)
   - Conservazione dei dati
   - Processo di individuazione e SOS (numero di segnalazioni inviate alla UIF e di quelle valutate e archiviate)
   - Identificazione e applicazione delle sanzioni finanziarie internazionali antiterrorismo e contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
3. Esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio
4. Iniziative di adeguamento definite alla luce dell'autovalutazione e relativo stato di avanzamento
5. Attività formative realizzate e pianificate per l'anno successivo
6. Eventuali problematiche specifiche dell'intermediario e altre notizie rilevanti
7. Piano di attività della funzione antiriciclaggio per l'anno successivo
8. Numero dei rapporti con clienti chiusi a causa di anomalie antiriciclaggio
9. Eventuali disfunzioni accertate da altre funzioni di controllo interno e misure correttive attuate
10. Comunicazioni intercorse con l'autorità di vigilanza (incluse sanzioni imposte e azioni correttive richieste)
11. Numero di richieste di informazioni pervenute dall'UIF, dall'autorità giudiziaria e da organi investigativi e di polizia

Per le fiduciarie (iscritte nella sezione separata ex art. 106 TUB), la relazione aggiunge informazioni su: canali di acquisizione della clientela (con dettaglio sulle verifiche sulla rete distributiva); presenza di soggetti che abbiano ricevuto più di tre deleghe ad operare in relazione a differenti mandati fiduciari.

13. ALLEGATO 2 – MANUALE PER LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA ANTIRICICLAGGIO

13.1 Struttura delle segnalazioni

Le segnalazioni sono organizzate per livelli gerarchici decrescenti: Sezione → Voce → Sottovoce → Attributi informativi. I dati possono essere di stock (riferiti alla situazione alla data di riferimento) o di flusso (riferiti al periodo/anno).

13.2 Le sette sezioni

Sezione I – Clientela (rivolta a tutti i destinatari)

- **Voce 61651 – Clienti titolari di rapporti continuativi:** numero di clienti per Stato di residenza; numero di rapporti di cui sono titolari; numero che ha eseguito operazioni occasionali; numero sottoposto a misure di congelamento comunicate alla UIF. Sottovoci: persone fisiche vs. diversi da persone fisiche
- **Voce 61653 – Clienti titolari di rapporti continuativi: misure di adeguata verifica applicate:** numero per tipologia di CDD (rafforzata/ordinaria/semplificata). Rafforzata per: paesi terzi ad alto rischio CE (sottovoci 04/06), conti di corrispondenza transfrontalieri (08), PEP (12/14), altri paesi alto rischio (16/18), altri clienti (20/22). Ordinaria (60/62). Semplificata (70/72). Criteri di priorità per i clienti che ricadono in più categorie
- **Voce 61655 – Clienti occasionali:** numero di clienti non titolari di rapporti che hanno eseguito operazioni occasionali, per Stato di residenza
- **Voce 61657 – Clienti occasionali: misure di adeguata verifica applicate:** analoga struttura alla voce 61653 per i clienti occasionali

Sezione II – Canali distributivi (rivolta a tutti i destinatari)

- **Voce 61659 – Nuovi clienti:** numero dei clienti acquisiti nel periodo, suddivisi per modalità di identificazione: (i) in presenza da dipendenti o soggetti assimilati; (ii) a distanza tramite identità/firme digitali (es. SPID); (iii) a distanza tramite video-identificazione o interazione con operatore; (iv) a distanza tramite meccanismi biometrici; (v) a distanza tramite altre procedure; (vi) tramite terzi (con dettaglio del tipo di soggetto: intermediari bancari/finanziari italiani o UE; intermediari esteri; mediatori creditizi; agenti/soggetti convenzionati; altri collaboratori esterni)

Sezione III – Presenza all'estero (rivolta agli intermediari italiani)

- **Voce 61661:** indica se l'intermediario opera in altri paesi UE in libera prestazione di servizi e l'elenco dei paesi

Sezione IV – Mandati fiduciari (rivolta alle fiduciarie ex art. 106 TUB, sezione separata) Definizioni specifiche: escrow agreement, mandato (con/senza intestazione, di investimento, societario), partecipazioni, piani azionari/stock option, strumenti finanziari quotati

- **Voce 61663:** numero e valore dei mandati per amministrazione fiduciaria e per servizi diversi; include mandati relativi ad amministrazione di beni (mobili, immobili, titoli, polizze, partecipazioni, crediti), funzione di trustee, escrow agreement, patti di famiglia, costituzione in pegno o cauzione

Sezione V – Presidi AML/CFT (rivolta a tutti i destinatari) Richiede informazioni sugli assetti organizzativi, procedure e controlli interni; include sia dati di stock (es. voci 61699, 61708) che di flusso (es. voci 61667, 61669, 61685, 61689, 61697, 61701, 61703, 61705, 61707)

Sezione VI – Informazioni di gruppo (rivolta ai destinatari capogruppo di gruppi bancari, di SIM o finanziari) Informazioni su: modello organizzativo di delega delle SOS nel gruppo; numero e quota di clienti comuni a più società del gruppo; presenza nel gruppo di succursali o filiazioni in paesi terzi con ordinamenti che presentano limiti alla circolazione delle

informazioni (ex Reg. UE 758/2019 e Reg. Delegato UE n. 758/2018)

Sezione VII – Contatti (rivolta a tutti i destinatari) Riferimenti del personale contattabile per richieste relative alle segnalazioni antiriciclaggio

13.3 Istruzioni tecniche

- Gli importi in euro sono indicati in unità di Euro (senza decimali; arrotondamento standard)
- I valori in valuta estera sono convertiti in euro ai tassi BCE (per valute BCE) o Banca d'Italia (per le altre)
- I dati di stock sono riferiti alla situazione alla data di riferimento (anche se festivo/non lavorativo)
- I dati di flusso sono riferiti al periodo di riferimento (anno)
- In processi di fusione per incorporazione: l'incorporante segnala i dati di flusso dell'incorporata per il periodo in cui è avvenuta la fusione, senza includere il dato di stock dell'incorporata pre-fusione
- I clienti cointestati sono indicati una sola volta nei rapporti continuativi